



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

JUZGADO CONCILIACION Y TRABAJO 5A
NOM - SEC.10

Protocolo de Sentencias

Nº Resolución: 7

Año: 2024 Tomo: 1 Folio: 19-32

EXPEDIENTE SAC: 11945679 - RESORTES ARGENTINA SAIC C/ MALDONADO, EDGAR FAVIO - PROCEDIMIENTO

SUMARIO - ACCIONES SINDICALES

PROTOCOLO DE SENTENCIAS. NÚMERO: 7 DEL 15/02/2024

SENTENCIA NUMERO: 7. CORDOBA, 15/02/2024. Y VISTOS: estos autos caratulados "**RESORTES ARGENTINA SAIC C/ MALDONADO, EDGAR FAVIO – PROCEDIMIENTO SUMARIO - ACCIONES SINDICALES, Expte. 11945679**", de los que resulta: **i)** que comparece Fernando Abel Santagostino, en carácter de apoderado y empleado superior de Resortes Argentina S.A., y entabla demanda de exclusión de tutela sindical en contra del Sr. Edgar Favio Maldonado, DNI. N°..., domiciliado en calle ... B° José Ignacio Díaz Primera Sección, de esta ciudad de Córdoba; persiguiendo que se ordene la exclusión de la tutela sindical prevista en la ley 23.551. Narra que en su carácter de empleador pide ejercer sus derechos legalmente procediendo al despido con justa causa del demandado, por haber incurrido en gravísimo incumplimiento de sus deberes que impiden la prosecución del vínculo. Relata que el Sr. Maldonado, ingresó a trabajar a la firma el 09/01/2011, siendo afiliado al gremio de la UOMRA y elegido como uno de sus delegados de personal, con mandato a tales fines por un año, hasta el 14/03/2024 y desempeñando las tareas de “Herramentista- Tornero como oficial múltiple”. Comenta que el demandado inicialmente se desempeñó sin inconvenientes graves, que el día 10 de mayo 2023 cometió el gravísimo incumplimiento de poner en peligro su vida

y la de la totalidad del plantel de la firma, que entre directivos, empleados y personal de guardia ascienden a un total de 26 personas ya que ese día se presentó a trabajar armado con un revolver calibre 22, ingresándolo al domicilio del establecimiento, sin aviso ni autorización, y que, por motivos que aún continúan siendo investigados se disparó, con la gravedad que la bala disparada, dio en la ingle, en parte de la pierna derecha del portador, produciéndole una herida de ingreso con pérdida de sangre, de todo lo cual toma conocimiento la firma ante el pedido del herido de una ambulancia para trasladarlo al hospital más cercano. Expone que el hecho habría ocurrido aproximadamente a las 15:34 hs., del 10/05/2023 y en el lugar de trabajo, según informa el Ing. Mario Franceschini, que fuera el primero en acudir en auxilio de Maldonado solicitándole llamara una ambulancia, realizándole transitoriamente un torniquete para evitar o disminuir la pérdida de sangre. Describe que inmediatamente se da aviso al jefe de recursos Humanos de la empleadora, Sr. Omar Spicoña, quien da aviso a la ART a las 15:36 hs., llamando seguidamente el personal de la guardia al 101 informado de lo ocurrido, indicándole intente con el 107 y que enviarían un móvil policial, que a las 15:40 se comunica el Sargento Primero Báez Rodrigo de la central policial, pidiendo un informe de lo sucedido, a las 16:01 hs. ingresa por la guardia el móvil AF911QU a cargo del Sargento Mariano Arce, quien es acompañado hasta el lugar del hecho, donde yacía Maldonado, secuestran el arma, verificando previamente que la misma tenía el tambor lleno con 6 balas, 5 sin usar y un cartucho o vaina servida, producto del disparo, llamando nuevamente al 107 por la ambulancia que no venía, motivando que el personal policial trasladara al herido hasta el Sanatorio Allende del barrio Nueva Córdoba de esta ciudad, previa autorización del Comisario Poulette a cargo del procedimiento, quien a las 17:10 hs. arriba al establecimiento en el móvil 9935, entrevista al Sr. Maldonado y da la orden de traslado, saliendo el móvil a las 17:12 con destino al Hospital. Precisa que es la primera vez que ocurre un hecho de la gravedad del descripto, que el Sr. Maldonado fue detenido por la policía, alojándolo provisoriamente en Bower, hasta el día sábado en que habría conseguido la libertad, que el lunes 15/05/2023 se le pidieron explicaciones al Sr. Maldonado, sin dar ninguna valedera ni exculpatoria, que ello motivó que le remitieran el 17/05/2023 una carta documento que comunicaba que por lo ocurrido peticionarían su desafuero para sancionarlo de conformidad a los hechos cometidos. Subraya que tiene intención de despedir al Sr.

Maldonado y como según el art. 52 de la ley 23.551, antes de hacerlo debe pedir el desafuero del delegado sindical, que no otra cosa es la obligación que impone de recabar resolución judicial previa que lo excluya de la garantía. Plantea la inconstitucionalidad de esa disposición. Ofrece prueba y hace reserva. **ii)** Impreso el trámite de ley, la parte demandada evacúa el traslado que fuera corrido y, en síntesis, expresa que niega todos y cada uno de los hechos afirmados en el libelo introductorio que no sean materia de expreso reconocimiento. Reconoce que se desempeña como dependiente en la firma Resortes Argentina S.A. desde el día 09/01/2011, que posee al día de la fecha el cargo de delegado de personal razón por la cual goza de tutela sindical de la Unión Obrera Metalúrgica de la Rep. Arg. - UOMR.A., Secc. Cba. Niega haber incurrido en un ilícito contractual de la entidad que describe la patronal actora, que es cierto que en fecha 10 de mayo de 2023 se produjo un desafortunado hecho con un arma de fuego de su propiedad, dentro del establecimiento y por el cual sufrió un daño en su salud; niega que haya puesto en peligro la vida de directivos, empleados y personal de guardia que ascienden a 26 personas; que el hecho haya ocurrido a las 15:34 hs. del día 10 de mayo de 2023. Niega por no constarle que inmediatamente se haya dado aviso al jefe de recursos humanos de la empresa, Sr. Omar Spicoña; que se haya dado aviso a la ART a las 15:36 hs., que a las 16:01 hs. haya ingresado por la guardia el móvil AF911QU. Afirmar que es cierto que fue trasladado a un Hospital, aunque no le constan los horarios que la patronal actora indica con tanta precisión; que, como consecuencia de lo ocurrido, fue detenido hasta la averiguación de antecedentes, luego de lo cual recuperó su libertad. Niega haber incurrido en una conducta que pueda tipificarse como “falta grave” que justifique la extinción del vínculo en los términos del art. 242 de la LCT; que resulte procedente el presente pedido de exclusión de tutela sindical y/o que resulte procedente el despido en los términos del art. 242 de la LCT que pretende llevar a cabo la patronal – actora Resortes Argentina S.A. Explica que de la totalidad de los documentos acompañados ni siquiera surge que el hecho hubiese existido; no hay denuncia policial, actuaciones labradas, testimonios rendidos ante escribano público, nada, únicamente la declaración de la patronal, que los hechos y sus motivos son mucho más complejos que la simplificación efectuada por la patronal actora, representada por el Ing. Fernando Abel Santagostino. Describe sus condiciones personales y profesionales, que es padre de dos niñas (Bianca Antonella y

Leticia Denise) de 12 y 10 años, respectivamente, que es el único sostén económico de su familia, con un sueldo que apenas (y en el mejor de los casos) igual a la canasta básica total, que jamás ha tenido ningún tipo de conflicto con la ley, salvo claro está, el caso que motiva la presente acción entablada por la patronal, que nunca tuvo antecedentes penales ni policiales, que siempre ha tenido una buena y rigurosa conducta. Indica que entre los años 2003 y 2005 se unió al Regimiento de Infantería Paracaidista 14 del Ejército Argentino, con asiento en la ciudad de Córdoba, a los fines de realizar el servicio militar voluntario, sin sanciones ni cuestionamientos, hasta su culminación, que intentó ingresar a la Policía de la Provincia de Córdoba, aunque no pasó el examen médico con motivo de una lesión que sufrió en su rodilla derecha durante su paso por el Regimiento de Paracaidista 14. Destaca que ingresó en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en la carrera de Ingeniería Metalúrgica y cursó durante dos años, hasta que las adversidades económicas lo obligaron a dejar la carrera y volcarse de lleno al mercado laboral, que actualmente vive junto a su familia en uno de los barrios más conflictivos de la ciudad de Córdoba como es José Ignacio Díaz I Sección, el cual se encuentra rodeado por José Ignacio Díaz II Sección, barrio Las Lilas y barrio Talleres Sud. Expone que recientemente a su esposa le han diagnosticado posibles anomalías en una sus mamas, con soluciones médicas diversas según qué profesional sea el que la asiste, lo que ha generado una fuerte desazón y angustia en el plano familiar, que es profeso la religión evangelista y asiste a la iglesia cada sábado junto a su familia. Expresa que el 01 de septiembre de 2011 ingresó a prestar servicios en la firma Resortes Argentina S.A., que las tareas que realiza dentro de la empresa van mucho más allá de lo que la firma manifiesta en su demanda y que reduce a “herramientista-tornero”, que reviste la categoría de Oficial Múltiple del CCT 260/75, la máxima categoría profesional antes de los programadores de CNC, que también es fresador, rectificador, realiza mantenimiento del edificio colaborando con la empresa más allá de su categoría de convenio. Subraya que ha realizado horas extraordinarias (voluntarias) ha tenido pocas faltas o ausencias, que respecto al hecho dice que el barrio en el cual vive es un barrio peligroso, en el cual el delito, la delincuencia y los delincuentes están a la orden del día (y de la noche), que ha sufrido al menos tres intentos de asalto en lo que va del año 2023; dos de ellos con armas de fuego, uno de esos dos con disparos que dieron cerca de su ciclomotor. Comenta que su esposa ha sido víctima de asaltos en la parada de colectivos

del barrio o a de camino hacia el hogar, que los vecinos han sido y son víctimas de robos a mano armada, entraderas en sus domicilios, etc., y que deben sumarse los homicidios que últimamente ocurren con mayor frecuencia. Añade que su hija B. cursa sus estudios en el colegio Instituto Secundario Arturo Capdevila, que ingresa a las 07:00 hs. y que los días lunes, martes y miércoles la lleva al colegio, y los días jueves y viernes, la lleva su cuñado junto a su esposa, en su automotor, que por ello tiene una jornada diferenciada entre los días lunes, martes y miércoles y los días jueves y viernes, que le solicitó a su empleador ese cambio a los fines de llevar a su hija al colegio ya que en esos días su cuñado no puede colaborar. Asevera que su hija ingresa a las 07:00 hs. a la escuela y el suscripto a las 07:00 hs. al trabajo, normalmente la deja en el colegio a las 06:40 y se dirige a la empresa, en lo que va del año 2023, jamás ha llegado tarde a la empresa, excepto el día 10 de mayo. Puntualiza que esa mañana, cuando se dispone a llevar a su hija al colegio, en el grupo de whatsapp del barrio informan que había “motochorros” dando vueltas por las calles, que era temprano, 06:30hs. aproximadamente y aún no había amanecido, que esa mañana debió llevar a su hija, decidió tomar la pistola (calibre 22, pequeña, de las conocidas como “de bolsillo”), colocarla dentro del bolsillo del camperón, a los fines de garantizar (quizá erróneamente, quizás no) la seguridad de su hija. Precisa que se quita la mochila y al sacarse la campera, se da cuenta que había llevado el arma, lo cual, reitera, nunca lo había hecho, que ante esa situación, dejó la campera, colocó sobre la misma el arma y sobre ella, la mochila, que cumplió sus tareas normalmente, como cualquier día. Menciona que al finalizar su jornada de trabajo (a las 15:48 hs), tomó la mochila y al sacarla, la pistola que estaba debajo (que, al no tener ninguna costumbre de llevarla, se le había olvidado que la tenía) cayó al piso activándose el mecanismo de disparo, ingresando una bala en su pierna derecha. Remarca que su puesto de trabajo es un lugar semicerrado, en el que no había ninguna persona a su alrededor, que solo quedaban unos supervisores que se estaban retirando del establecimiento y unos tres o cuatro compañeros en otro extremo de la nave, a unos 30 mts., aproximadamente. Considera que es falso que haya puesto en peligro a 26 personas, que no posee peligrosidad. Solicita perspectiva de vulnerabilidad. Contesta planteo de inconstitucionalidad, solicita su rechazo y en forma subsidiaria plantea la desproporción de la medida. Propone que si el Tribunal entiende que el hecho desafortunado amerita ser sancionado en el marco del contrato

individual de trabajo, deja solicitado desde esta oportunidad la reducción de la (máxima) sanción que la patronal pretende aplicar. Cita jurisprudencia y normativa que considera aplicable. Ofrece prueba y hace reserva. **iii)** Que, incorporada la prueba ofrecida por las partes, recibidos los alegatos de bien probado, y emitido el Dictamen de la Sra. Maria Lourdes Ferreyra de Reyna Fiscal Civil, Comercial y Laboral de 3ra. Nominación de ésta ciudad respecto al planteo de inconstitucionalidad del Art. 52 de la ley 23.551 formulado por la actora, pasan las actuaciones a despacho a los fines de su resolución.

Y CONSIDERANDO:

I) Que, habiéndose cumplimentado con todas las etapas del trámite previsto en el procedimiento sumario del Art. 83 del Código Procesal del Trabajo (CPT), que remite al de los incidentes del art. 31 ib., la controversia se encuentra en condiciones de ser resuelta.

II) Que, en el pleito comparece el apoderado de la firma Resortes Argentina S.A. e interpone formal demanda de exclusión de la tutela sindical en contra del Sr. Edgar Favio Maldonado DNI ... por considerar que incurrió en un gravísimo incumplimiento de sus deberes que impiden la prosecución del vínculo laboral, en razón que el día 10 de mayo del 2023 concurrió a prestar sus tareas habituales armado con un revólver calibre 22, ingresando sin autorización, habiéndose disparado en su pierna derecha hiriéndose en su ingle. Asimismo, pide la declaración de inconstitucionalidad del Art. 52 de la Ley n° 23.551 de Asociaciones Sindicales (LAS). Por su parte, el demandado, reconoce la ocurrencia del hecho denunciado por la actora, aunque sostiene que no existió gravedad, que cometió una infracción laboral pero que solo produjo daños en el propio Maldonado, que no es una persona peligrosa, ni conflictiva, que llevó el arma al trabajo debido a que vive en un barrio que sufre de inseguridad que al no tener respaldo policial y para proteger a su familia debe tomar medidas como la de estar armado, que se encuentra en un estado de vulnerabilidad al percibir un sueldo por debajo de la línea de la pobreza, inferior a la canasta básica y ser el único sostén familiar.

III) Que, a los fines de respaldar sus posturas las partes acompañaron al pleito la siguiente prueba: a) De la actora consistente en Informativa de la Fiscalía de Instrucción Distrito II Turno 4, en los siguiente términos "...Me dirijo a V.S. en relación a vuestro oficio de fecha 26 de junio de 2023, librado en autos caratulados: "Resortes Argentina Saic c/ Maldonado

Edgar Favio- procedimiento sumario – acciones sindicales" (Expte. 11945679), a través de cual, solicita que se informe al Tribunal sobre las actuaciones “Maldonado Edgar Favio P.S.A. tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil” EE 11927150. Las actuaciones requeridas fueron iniciadas con fecha 10/05/2023 en el Centro de Recepción de Procedimientos de Personas Aprehendidas, con conocimiento e intervención de esta Fiscalía de Instrucción Distrito Dos Turno Cuatro, a raíz de un hecho calificado “prima facie” de Tenencia Ilegal de arma de fuego de uso civil, resultando imputado Maldonado Edgar Favio por el delito antes mencionado. En dichas actuaciones se secuestró un arma de fuego tipo revolver calibre 22 corto marca Pasper modelo MC matrícula 125843, Informe técnico balístico 4104874, lugar del secuestro Avenida Vélez Sarsfield, de Barrio Ciudadela de esta ciudad de Córdoba. Se hace saber que el arma de fuego secuestrada fue remitida a la sección de Balística de Policía Judicial. Como consecuencia del hecho resultó aprehendido Maldonado Edgar Favio de 39 años de edad, DNI ..., bajo la orden y disposición de esta Fiscalía, quien permaneció alojado en el Complejo Carcelario Padre Luchese – Bouwer – desde el día 10/05/2023 al 12/5/2023 cuando recupero su libertad. Fdo. Chiapero Victor Hugo Juan - Fiscal de Instrucción Silvina Galarza - Prosecretaria Letrada Fiscalía de Instrucción Distrito II Turno 4...”. b) Prueba de la demandada, consistente en: Documental de recibos de haberes del suscripto, expedidos por la demandada, de los cuales surgen la realización de horas extraordinarias (al 50% y al 100%); carta del Ejército Argentino dirigida a los padres del actor, en la cual le comunican que el suscripto ha sido incorporado en el Regimiento de Paracaidistas 14, con asiento en La Calera, Provincia de Córdoba; carta del Ejército Argentino informando la puesta a disposición de una indemnización por única vez a causa de la ruptura de ligamento cruzado anterior y ambos meniscos de rodilla derecha (operado); nota periodística extraída del sitio web “eldoce.tv” cuyo titular reza: “Asesinaron a golpes a un hombre durante una pelea”, respecto de un hecho ocurrido en José Ignacio Díaz 1era Secc. (link: https://eldoce.tv/sociedad/asesinaron-golpes-un-hombre-durante-una-pelea-cordoba-jose-ignacio-diaz-barrio-crimen_91000); nota periodística extraída del sitio web “eldoce.tv” cuyo titular reza: “Video: lo tumbaron de un culatazo para robarle cuando iba a trabajar”, respecto de un hecho ocurrido en José Ignacio Díaz 1era Secc. (link: <https://eldoce.tv/el-doce-y-vos/video-tumbaron-culatazo-para-robarle-cuando-iba-trabajar->

[cordoba-inseguridad_145138](#)); nota periodística extraída del sitio web “eldoce.tv” cuyo titular reza: “Destrozaron una sala cuna: “Se robaron hasta la garrafa”, respecto de un hecho ocurrido en José Ignacio Díaz (link: https://eldoce.tv/sociedad/destrozaron-sala-cuna-robaron-hasta-garrafa_131787); nota periodística extraída del sitio web “suquia.ar” cuyo titular reza: “B° José Ignacio Díaz: lo balearon en el brazo y en la espalda para robarle el celular”, respecto de un hecho ocurrido en José Ignacio Díaz 2da Sección (link: <https://suquia.ar/noticias/policiales/b-jose-ignacio-diaz-lo-balearon-en-el-brazo-y-en-la-espalda-para-robarle-el-celular#:~:text=Delincuentes%20dispararon%20dos%20veces%20contra,zona%20sureste%20de%20C%C3%B3rdoba%20capital>); nota periodística extraída del sitio web “cadena3.com” cuyo titular reza: “Encapuchados asaltan otro local de Mariano Max en Córdoba”, respecto de un hecho ocurrido en José Ignacio Díaz 2da Sección (link: <https://www.cadena3.com/noticia.asp?categoria=noticias&titulo=encapuchados-asaltan-otro-local-de-mariano-max-en-cordoba&id=121810>); nota periodística extraída del sitio web “eldoce.tv” cuyo titular reza: “Estaba por lavar el auto y se lo robaron a tiros: el ladrón chocó al huir y está gravísimo”, respecto de un hecho ocurrido en José Ignacio Díaz 1era Sección (link: https://eldoce.tv/sociedad/estaba-lavar-auto-robaron-tiros-ladron-choco-huir-esta-gravisimo_106877); nota periodística extraída del sitio web “eldoce.tv” cuyo titular reza: “Les robaron el auto mientras dormían: “No escuchamos nada, sino quizás no estaríamos con vida””, respecto de un hecho ocurrido en José Ignacio Díaz 1era Sección (link: https://eldoce.tv/el-doce-y-vos/video-robaron-auto-mientras-dormian-cordoba-no-escuchamos-sino-quizas-no-estariamos-vida_114933); nota periodística extraída del sitio web “lavo.com.ar” cuyo titular reza: “Video: le dieron dos balazos para robarle un celular en Córdoba”, respecto de un hecho ocurrido en José Ignacio Díaz 2da Sección (link: <https://www.lavo.com.ar/sucesos/video-le-dieron-dos-balazos-para-robarle-un-celular-en-cordoba/>); captura de pantalla de la nota periodística, de fecha 21 de marzo de 2023, colgada en la web por “Telefe Córdoba” en el link: <https://www.youtube.com/watch?v=jFK80h3rhVE>, cuyo graph de pantalla titula: “Vecinos alarmados por la ola delictiva – Sufren robos y asaltos a toda hora. B° José Ignacio Díaz”; nota periodística cargada en el link https://www.youtube.com/watch?v=KwomRvIB_Xgla

cual, formando parte de la anterior, titula: “Motochoros asedian a los vecinos de barrio José Ignacio Díaz”. Se ofrece el link donde se encuentra alojada la nota, a los fines de que sea verificada por la Secretaría del Tribunal; copia fotográfica de la Libreta de Familia y del anverso y reverso del DNI de ambas hijas; tres (3) capturas de pantalla del grupo de WhatsApp del barrio, coordinado con el destacamento de seguridad estatal. Informativas: luce agregada con fecha 20/07/2023 la proveniente del Ministerio de Trabajo de la Pcia. de Córdoba, conteniendo las actuaciones administrativas obrantes en el expediente 0472-392638/2023. Al igual que del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación – MTEYSS, con copias de las actuaciones relativas a las elecciones de Comisión Directiva de la Unión Obrera Metalúrgica de la Rep.Arg. – UOM R.A., Secc. Cba. con constancias de personería gremial de la entidad sindical precedentemente referida. Informe agregado el 31/10/2023 de la misma entidad con las actuaciones que se tramita por ante esa autoridad de aplicación de la actora Resortes Argentina S.A., y el Sr. Edgar Favio Maldonado, Informe de la Unión Obrera Metalúrgica de la REP. ARG. – UOM R.A., SECC. CBA, sobre la totalidad de los antecedentes vinculados con la actora Resortes Argentina S.A., como de los procesos electorales a los fines de elegir delegados de personal se han llevado a cabo en el establecimiento en los últimos 10 años y quienes han resultado electos. Informe del Ministerio de Defensa de la Nación, incorporada el 18/09/2023, con los antecedentes vinculados al Sr. Maldonado Edgar Favio, informando el cumplimiento de servicios en el Regimiento de Paracaidistas 14, con asiento en La Calera, Provincia de Córdoba. Está adjuntado el informe de la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina – seccional Córdoba-, a quien se requirió la Historia clínica del Sr. Edgar Favio Maldonado y de la Sra. Noelia Elizabeth Rodríguez; conforme la respuesta del 17/08/2023. **Como también informe de la Afip con el** Historial de aportes y contribuciones correspondiente a la Sra. Noelia Elizabeth Rodríguez; y registro de impuestos activos tales como “Monotributo” o “Autónomo”; agregado el 26/7/23. Informe de la Clínica La Familia, con la historia clínica del Sr. Edgar Favio Maldonado. Está incorporado informe de la Policía de la provincia de Córdoba con el informe de los antecedentes del Sr. Edgar Favio Maldonado en la jurisdicción de la Provincia de Córdoba; y de la Policía Judicial de la Provincia de Córdoba, dependiente del Ministerio Publico Fiscal, sin que brinde información sobre la cantidad de denuncias

formuladas por supuestos hechos delictivos (robos, hurtos, homicidios, violación de domicilio, etc.) ocurridos en el Barrio José Ignacio Díaz 1era Sección durante los años 2021, 2022 y 2023; cantidad de homicidios denunciados o constatados durante los años 2021, 2022 y 2023 en el Barrio José Ignacio Díaz 1era Sección. 3/10/23). Prueba de exhibición: la parte demandada solicitó a la contraria la exhibición del legajo personal del Sr. Edgar Favio Maldonado en el cual consten la totalidad de sanciones disciplinarias, comunicaciones, exámenes médicos, etc. La actora cumplimenta la exhibición el día tres de julio del 2023, acompañando el legajo del demandado, la cual es evacuada con escrito de fecha 21/07/2023. Reconocimiento de documental: se corrió traslado a la demandada de la Documental ofrecida al punto B. 1., a los fines que reconozca autenticidad y emisión de los recibos de haberes. No fue evacuado conforme certificado de fecha 08/11/2023. Obra añadida prueba Pericial Psicológica oficial: llevada a cabo sobre el demandado Sr. Edgar Favio Maldonado, elaborada por la perito oficial Licenciada y Profesora Psic. Cecilia Julieta Martín, quien en la parte pertinente detalló que “...II. Conclusiones periciales: Si el Sr. Edgar Favio Maldonado posee condiciones de peligrosidad o signos de ser una persona violenta. El Sr. Edgar Favio Maldonado, se presentó a la instancia pericial en el horario estipulado, en adecuadas condiciones de higiene y presentación personal. Demostró colaboración en todo lo propuesto por esta perito. Según los instrumentos de evaluación psicológica administrados el peritado presenta rasgos de personalidad donde predomina la falta de confianza en sí mismo, bajo autoconcepto, sentimientos de inferioridad, apego a lo cotidiano, interés por el presente y la realidad inmediata, a su vez presenta un adecuado control de impulsos, prudencia y cautela. Por lo dicho, se observa que al momento de la evaluación el Sr. Maldonado no posee condiciones de peligrosidad o signos de ser una persona violenta, no obstante, se advierte la presencia de distorsiones cognitivas (errores de pensamiento o procesamiento de la información) evidenciados en sus dichos, entre los cuales destacan: visión catastrófica, (donde la persona piensa de manera anticipada consecuencias catastróficas para sí mismo sin que ocurra nada), sobregeneralización (donde se sacan conclusiones generales a partir de una sola experiencia o evento), y visión polarizada o absolutista la cual consiste en la tendencia a clasificar las experiencias según dos categorías opuestas, todo o nada, bueno o malo, perfecto o inútil, no existen las gradaciones sino las polaridades. Dichos errores de pensamiento

llevaron a la conducta de salir de su hogar, acercar a su hija al colegio y concurrir a su lugar de trabajo con un arma de fuego...”. Pericial contable, a cargo del perito contador oficial Cr. Nicolás Manuel Acuña quien respondió a los puntos periciales del accionado de la siguiente forma: “...Cantidad de horas extraordinarias realizadas por el Sr. Edgar Favio Maldonado durante los años 2021, 2022 y 2023 inclusive; Llegadas tarde y ausencias injustificadas del Sr. Edgar Favio Maldonado durante el periodo 2023. Indique especialmente horario de ingreso y egreso del Sr. Maldonado durante la totalidad de los días correspondientes a la 1era Quincena del mes de mayo de 2023; De los recibos de haberes y del libro del art. 52 de la LCT, determine la remuneración mensual del Sr. Edgar Favio Maldonado durante el periodo abril 2022 hasta mayo 2023 inclusive y efectúe una comparación en cada periodo mensual respecto de la Canasta Básica Total (CBT) que publica el INDEC; Indique cuántas sanciones disciplinarias le han sido aplicadas al Sr. Edgar Maldonado a lo largo de toda la relación laboral, tipos y extensión de las mismas (en el caso de suspensiones); Habiéndose requerido, nos e aportó documentación a este perito que permita dar respuesta a lo solicitado. No se cuenta con documentación obrante en autos que sirva para evacuar el presente punto. De la lectura y análisis de los Recibos de Sueldo correspondientes al actor, surge que no se observan montos liquidados en concepto de “Sanciones” o similar. 5) Del sistema de control de ingreso y egreso del personal en relación de dependencia, indique el horario de ingreso y egreso de todo el personal el día 10 de mayo de 2023, individualizando el nombre de cada personal, número de CUIL y el horario pertinente. En el acto de inicio se aportó Impresión de Pantalla del Sistema de la firma empleadora, en la que se computan los horarios de ingreso y salida del establecimiento del día 10/05/2023, en base al cual se detalla Apellido y nombre del personal y la hora en entrada y salida del mismo...”. Prueba Testimonial: del Sr. Mario Franceschini, quien dijo que no le comprenden las generales de la ley, que es empleado de la empresa actora como Ingeniero Superior de Planta. Que el día 10/05/2023 a las 15.18 hs/30 da una ronda y recorre toda la producción, se lo cruza a Favio, que le dijo que se mandó un mocazo, que podía ser un accidente laboral, que le preguntó que le pasa, que el demandado se tomaba la antrepierna, que le chorreaba un poco de sangre. Dijo que había sido un tiro, que no sabía que Maldonado estaba armado, le dijo que se quede quieto que iba a buscar ayuda, que le pidió al guardia que llame a una ambulancia. Que no sabía la gravedad del disparo, que

se vuelve a verlo, y que Dario Oviedo lo estaban asistiendo, que volvió a la administración, que estaba avisada la ambulancia y se llamó a la policía, que estaba con Favio que llegó la policía, que allí se fue del lugar, que luego no sabe lo que le pasó a Maldonado, que estaba dispuesto a llevarlo, que como era una por un arma de fuego lo iba a llevar en su auto. Mencionó que Maldonado del año 2001 es empleado, es buen trabajador y con conocimientos técnicos, a veces estaba buena onda y otras veces ofuscado, que nadie sabía y que no conocía, que al arma la vio cuando llegó la policía. Que alguna vez asistió para salir antes. Que son 19 operarios, y administrativos, el director y la contadora, y la guardia son tres personas que rotan, son tercerizados, son 2 la contadora y Ángeles es administración. Que el revolver que tenía Maldonado estaba cargado y que el policía lo descargó delante de él, sobre el patrullero. Describió que el lugar de trabajo es como una oficina que es cerrada, con vidrios y unos visores de cartón prensado, que hay un torno, una fresadora, un armario, que por fuera hay otros bancos de trabajo, perforadoras y amoladoras, y torno, que hace muchos años había otra persona, que hace 5, 6 años está solo, que Maldonado entró en una formadora CNC control numérico, que lo llevó para esta zona, que dejó de trabajar en producción, y pasó a mantenimiento, que la empresa atiende varios clientes, que allí sí colaboraba en producción, o dispositivos manuales. Que se ha prestado para tareas normales y habituales, que colabora en mantenimiento. Dijo que es un buen trabajador, que le pondría un 8 como empleado del 01 al 10, hoy le daría un 7 u 8. Que tiene 2 delegados, desde ingresó tiene delegados, que tiene buena relación, que los actuales tienen 8 meses en el cargo de delegado, desde febrero, Favio Maldonado y Esteban Meinardi. Que antes eran Carlos López y Jorge Salvis, que los anteriores salían mucho. El testigo Héctor Omar Spicoña, quien dijo que no le comprenden las generales de la ley, que es empleado administrativo en Resortes Arg. S.A., desde el año 1991, que lo conoce a Maldonado, desde que ingresó. Expuso que el 10/05/2023, que ingresó a las 08.00 hs en la oficina, que está lejos de Maldonado, que a las 15.30 hs. que el guardia le dijo que había un accidente, que se había disparado con un arma, que fue hacia el fondo, que estaba ensangrentado, que llamó a la ART, hizo la denuncia, que eso no era un accidente, no es un accidente de trabajo, pero que le da un número de denuncia, que la ambulancia iba a demorar. Indicó que Maldonado que estaba sentado en el piso, que le dijo que por temas de inseguridad había llevado el arma, que por llevar las hijas al colegio por protección, que había

olvidado el arma, que se le cayó y se le disparó, que tiene un horario especial, que el tiene autorización para las 07.00hs., que la autorización es porque lleva la hija a la escuela al colegio, que ocurrió en la tarde, que nunca ocurrió algo así, que ha tenido accidentes de trabajo. Dijo que a Maldonado lo vio en el comedor, que antes no lo vio, que las tiene que realizar que primero va al reloj, al ingreso y ficha su entrada, que luego van al vestuario, y luego al fondo que por uso y costumbre van al vestuario, y allí tienen cofre de candado, que usan pantalón camisa, botines de seguridad, que tenía la ropa de trabajo, que no se había cambiado. Desde el reloj hasta el puesto de trabajo, son pasillos comunes, con máquinas, que hay gente en sus puestos de trabajo, que hay 5 o 6 personas, que pasa la oficina de inspección y administración y que atraviesa toda la planta. Expuso que la actitud de Maldonado como empleado ha sido normal, que ha recibido quejas pero no son hechos puntuales, de compañeros de trabajo, nada graves, que los recibe de otros trabajadores, como era Santagostino con los delegados gremiales, que siempre está en contacto con los delegados, que siempre fueron atendidos, que este nuevo cuerpo de delegado ha hecho peticiones, ropa, comedor. Que vive en el barrio José Ignacio Díaz desde el año 1988, la delincuencia ha crecido, que siempre hubieron hechos de inseguridad, que personalmente no ha sufrido, que siempre hay violencia en el hecho delictivo. Que nunca le comentó que el actor llevara un arma. Atestiguó el Sr. Ariel Fernando Vega, quien vive en barrio Jose I. Díaz, que empleado en Joriga SRL y que no le comprenden las generales de la ley. Que lo conoce a Maldonado porque es vecino, que vivió toda la vida, que serán 10 o 15 años. Que vive a 20 30 metros, que ingresaron a su casa que le robaron todo, que hace 3 meses, que le llevaron el medidor del agua, que luego de nuevo. Que no vio como le robaron la rueda, que al frente de la casa, que a las 07.00 hs., que no conoce que haya habido algún incidente de inseguridad, que no conoce que le parece que puede ser peligroso. Que presencia policial no hay, no pasan nunca, que tienen un grupo de whastapp y llegan a la hora después que escuchan ruidos en el techo. Que fue víctima de un disparo, que le pegó en el filo de la puerta, que encontró el rastro de una 9 mm. La escuela está a 10 o 15 cuadras. Dio testimonio el Sr. Silvio Juan Manuel Alcaraz, empleado de Resortes Argentinos desde el año 2016, dijo que no le comprenden las generales de la ley. Describió que el 10/05/2023, estaba atendiendo un proveedor, que era después del horario de salida, después de las 15.00, a 50 metros, que supo que Maldonado tuvo un

accidente, que estaban arreglando una máquina y que se escuchó como que caía una chapa, que un compañero vio lo que ocurría y todos se acercaron, que también se acercó, que le hicieron un torniquete a Maldonado, que le dijo que estaba bien, que no sabía y nunca le dijo lo de las armas, que el está en la parte de tornería y matricería, que el demandado está solo; que los conoce a los delegados anteriores actuales, que son Mainardi y Maldonado, que esta gestión cumple bien, que la anterior no le gustaba que no estuvieran presentes, que no cumplían con su función, que los de ahora sí lo hacen. Que no es violento Maldonado, que le generó temor, que lo conoce a Saldaño y Burgos, que tuvieron una discusión en la mesa que no es normal que pase algo, no sabe que pasó, solo escuchó un ruido, que tenía la ropa de trabajo, que algunos que llegan con la ropa de trabajo, que Maldonado hace así. Mencionó que no sabe si tomaron conocimiento de la empresa. Que nunca fue con un revolver a la empresa, que no sabe de nadie. El testigo Sr. Luis Eduardo Toledo, vive en barrio José Ignacio Díaz de esta ciudad, que es vecino de Maldonado, dijo que no le comprenden las generales de la ley. Comentó que al actor lo conoce hace 10 año/12 años, que es vecino suyo, que vive al lado, 10 mts., que sufrió un robo, que le entraron en la casa, que le robaron los lentes, que no fueron violentos, que le han contado, que Vega sufrió un robo, que no hay presencia policial, que pasa de vez en cuando, que hay una posta cerca, que nunca hizo una denuncia por robo, que tiene 2 hijas menores, de 12 y 9 o 10 años, que van al colegio, que las lleva la madre, que a veces la lleva Maldonado, que tipo 07 07.30 hs., van a la escuela, que su madre las vio, que van al ... en barrio Ferroviario, que la llevan a la Que deben haber 30 cuadras, y otras 30 cuadras. También brindó testimonio el Sr. Vicente Orlando DNI..., quien es empleado metalúrgico en Resortes Argentinos SAIC desde el 13/06/1986, que no le comprenden las generales de la ley. Expuso que fue al trabajo el 10/05/2023 que se retiró a las 15.18 hs., que al momento de su retiro no había ocurrido nada. Que los delegados anteriores los conoce y a los actuales también, que la lista anterior y los actuales, hacían falta que estuvieran en la empresa, que los actuales están presentes, que escuchan los reclamos, en el horario de trabajo hacen asambleas, que le trasladan temas salariales, que lo conoce hace 10 años, que no es violento ni peligroso, que no tiene miedo. Que no sabía que nadie llevara revolver. Narró que fue delegado por 10 años continuo, que tenían buen trato, buen diálogo. Que la empresa era receptiva, que es ropa provista de la empresa, pantalón azul, o camisa beige o azul, o

remeras depende de la época del año. Que nunca llevó y que no tiene porque llevar un arma y que no tiene. Que tiene 40 años de antigüedad, que son varios con antigüedad. Dio su testimonio el Sr. Dario Exequiel Oviedo, quien dijo que no le comprenden las generales de la ley, y que es metalúrgico, que trabaja en Resortes Arg. SAIC desde el año 2015. Aseveró que presta tareas de operario en diferentes áreas, que fue tipo cuatro de la tarde, que estaba trabajando con un compañero, que acudió al puesto de Favio, que el llamó, que fue y que le llamó a la atención porque está 20 mts., que él estaba en el piso, le dijo que tuvo un accidente que se le escapó un tiro, que le quiso hacer un auxilio, y que ante lo dicho no sabía que hacer, que luego se acercó el ingeniero, que le habían atado una remera, que más tarde llegó la policía. Que Maldonado no le contó porque le había pasado, que le dijo que no sabía que le había pasado, que no sabía que llevara armas, que no sabía del arma. Que no tiene nada para decir de la lista anterior, que como delegado Maldonado es receptivo, que Meinardi está presente, que llevaron a cabo asambleas, que la última fue la del bono, y rotación de puestos. Que le dan la remera, el pantalón y zapatos sí es la ropa de trabajo, que va en auto, que lo deja en el garaje de la empresa, que luego pasa por la guardia, busca la llave y marca su ingreso, y va a su puesto, que todos hacen lo mismo, que el puesto de Maldonado, recorre desde el reloj casi 100 mts., que él está al medio, que en el medio, están los hornos, inspección, que todos están en el mismo galpón. Que nunca recibió violencia de Maldonado, que no tiene miedo ni recibió agresiones de Maldonado. Finalmente, rindió testimonio el Sr. Adrian Alejandro Sacco, quien dijo que no le comprenden las generales de la ley. Que es empleado en la UOM, que es Secretario de Organización de la UOM seccional Córdoba. Que trabajó 8/9 años y fue delegado de la empresa, aproximadamente del 1992/2005. Que dentro de la organización de la parte gremial, evacua duda y soluciona problemas, que la relación de los directivos con los delegados anteriores era excelente, que no hacía falta la presencia del gremio, que era muy permisiva, que ahora no es así, que cree que chocó la nueva lista de delegados con la empresa. Conflicto gremial no hubo, en el diálogo no era el mismo con otros delegados, que a la

empresa le molestó el cambio. **IV)** Que, conforme la traba de la litis, las partes no controvierten los datos personales del demandado, que es dependiente de la empresa actora, su categoría profesional, fecha de ingreso, jornada, y su condición de delegado de personal de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOM R.A.), comprendido en los Arts. 40, 48, 50 y 52 de la Ley 23.551 por lo que detenta la protección que dicha normativa dispensa. Asimismo, las partes no discuten la existencia del hecho ocurrido el día 10/05/2023 a las 15.34 hs. aproximadamente en el establecimiento de la compañía Resortes Argentina S.A., que consistió en que el Sr. Edgar Favio Maldonado accionó un arma de fuego calibre 22 provocándose una herida la zona de la ingle de su pierna derecha, recayendo el objeto de la controversia en la entidad de ese hecho en tanto si posee entidad suficiente para requerir la exclusión de la protección sindical a los fines de despedirlo con causa, conforme el Art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Para ello, previamente, corresponde afirmar que: **a)** la libertad sindical es entendida como el conjunto de poderes individuales y colectivos, positivos y negativos que aseguran la independencia de sus respectivos titulares en orden a la fundación, organización, administración gobierno y actividad externa (actividad sindical) de las asociaciones profesionales de trabajadores (Cfr. López, Justo. Aspectos de la libertad sindical en L.T. XX-663). Esta libertad exige de su custodia por parte de las partes involucradas en la vida sindical, es que su función es la base del principio garantista constitucional que establece un límite a cualquier intento de damnificar el interés colectivo que se representa. Su proyección en la Ley de Asociaciones Sindicales (LAS), establece un sistema de protección objetiva que se inspira en el propósito de preservar como un valor marcadamente digno de tutela a favor de quienes ejercen la función sindical en los lugares de trabajo, tendiente a garantizar su efectivo e ininterrumpido desempeño. Ello se encuentra garantizado por la Constitución Nacional (Art. 14 bis). También en el Convenio n° 87 de la OIT, cuyas directrices han sido recibidas en modo explícito por los arts. 8.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 22.3 del Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos, adquiriendo así la más alta jerarquía en nuestro derecho positivo. En pos de la observancia de dicho cometido, la mentada normativa veda al empleador la posibilidad de despedir, suspender o bien, modificar las condiciones de trabajo al dependiente tutelado, sin antes acudir a la instancia jurisdiccional justamente para correr ese velo protector, mientras se mantenga vigente el mandato gremial conferido. La exclusión de esa tutela implica una autorización que debe solicitar el empleador a los fines de poder ejercer las facultades de organización, dirección y disciplinarias respecto de aquellos trabajadores que gozan de las garantías protectorias previstas en los arts. 40, 48, 50 y 52 de la ley 23.551. Lo anterior de ninguna manera puede interpretarse como una prohibición al empleador, sino que la inobservancia del desplazamiento de esa protección legal, torna sin ningún efecto la decisión que pudiere ser adoptada en relación a aquéllos. **b)** Ahora bien, en cuanto al objeto de la presente acción de exclusión de tutela sindical, por razones de seguridad jurídica y economía procesal y dado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) resulta ser el intérprete final de la Constitución Nacional y en ejercicio de su función nomofiláctica, este tribunal asume la postura emitida en autos “Recurso de hecho deducido por la demandada Universidad Nacional de Rosario c/ Calarota, Luis Raúl s/ exclusión de tutela sindical” (Sentencia del 15/2/2018), en cuanto en el tercer párrafo del Considerando 6º), del voto de Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti se expresó “...es indudable que la resolución judicial previa a la que alude el art. 52 solo puede excluir dicha garantía a partir de una cabal comprobación del motivo justificado que el empleador invoque. Comprobación que, huelga decirlo, solamente puede hacerse a partir de una concreta especificación en la demanda de la medida que se pretende adoptar, pues de otro modo los jueces no podrían evaluar si las razones que se alegan guardan relación o proporción adecuada al despido, la suspensión o la modificación contractual de que se trate...”. Esta aseveración resulta el desarrollo de una función interpretativa que expresa un requisito técnico trascendente que si bien escapa al texto normativo del art. 52 de la Ley n° 23551 y de su

reglamentación, empero su configuración tiende a favorecer la función del Juez al momento de valorar las razones para quitar la tutela, garantizar el debido proceso, el derecho de defensa y además evitar que en determinados casos, frente a la acreditación de un hecho que puede calificarse como “levemente sancionable”, quede expedita livianamente la supresión de la garantía de intangibilidad, configurándose así una sanción injustificada, desarticulando esa fuerza protectoria y tutelar del sistema protectorio tal como lo mencionamos más arriba. En esa dirección ya autores como Machado y Ojeda sostuvieron que a propósito de suspensiones y despidos, deben explicitarse los ingredientes que permitan calificar a la sanción como proporcionada o a la injuria como grave e impeditiva, ya que es hartos sabido- la existencia de “causa” no basta para calificarla como “justa” si no se acredita el razonable equilibrio entre la gravedad de los hechos y de su respuesta (Tutela Sindical, Ed. Rubinzal Culzoni, p. 300. 2006). Por su parte Héctor Jorge Scotti, señaló que “al promover la demanda de exclusión de la tutela, el empleador debe individualizar claramente, cual, dentro del espectro que le otorgan la ley y en algunos casos, las convenciones colectivas, es la medida que desea adoptar (la resolución del vínculo, una sanción disciplinaria o determinada modificación de las condiciones de labor), estando facultado el juez, como paso previo a disponer el traslado de la acción, a requerir esa precisión si es que no se lo hubiere especificado en la presentación inicial (...). Es que no si no fuera así, no se aprecia de qué manera podría otorgársele convalidación judicial a una medida cuyo contenido se desconoce; es obvio que no puede valorarse del mismo modo el incumplimiento en que pudo haber incurrido el subordinado si se requiere el levantamiento de la tutela para proceder a extinguir el vínculo que si se lo hace, por ejemplo, para aplicar una suspensión disciplinaria”. (Algunas características particulares de la acción de exclusión de la tutela sindical. 1998 Revista Sociedad Argentina de Informática Jurídica, SAIJ: DACA980108). De esta manera, de acuerdo al criterio del Alto Cuerpo nacional, en el procedimiento sumarisimo de exclusión de tutela sindical al momento de dictar sentencia debemos valorar la conducta desplegada por la parte demandada y la

sanción que se pretende aplicar por la patronal. Es decir, se exige la especificación de la medida a adoptar y por otro lado el juicio de certeza (cabal comprobación) de la responsabilidad del dirigente sindical en el hecho que se le imputa, y que el mismo carezca de persecución por su accionar sindical o político (voto del Ministro Rosatti). (Toselli, Carlos Alberto. Avatares de la tutela sindical. Año 2018. Revista de Derecho Laboral. Actualidad. N° 1. Págs. 293/305). c) Bajo esa premisa, de las constancias incorporadas a los presentes y los hechos no controvertidos, es evidente que la conducta desplegada por el demandado Sr. Edgar Favio Maldonado, consistente en haber concurrido el día 10 de mayo del 2023 a cumplir con su débito laboral munido de un arma de fuego (revólver calibre 22), y accionar la misma en contra de su organismo, todo ello sin la debida autorización ni conocimiento de la patronal, resultó completamente desatinado y apartado de las obligaciones propias que le correspondían cumplir en el ámbito donde se encontraba y, menos aún, de la propia actividad sindical como delegado gremial. De tal guisa, la prueba testimonial brindada por los compañeros de trabajo y superiores del demandado (Sres. Mario Franceschini, Héctor Omar Spicoña, Silvio Juan Manuel Alcaraz, Luis Eduardo Toledo y Dario Exequiel Oviedo), quienes se encontraban en el lugar del hecho, acreditan el grado de sorpresa y estupor al tomar conocimiento del insólito incidente acaecido y de la urgencia que el mismo generó al tener que socorrer en forma inmediata al demandado. Ante ello, al estar debidamente verificado el elemento objetivo integrante del litigio y que posee la gravedad necesaria como para sustentar el tipo de medida proyectada, siendo ésta la condición indispensable para su procedencia, y que la exclusión no responde a motivaciones antisindicales con un propósito lesivo del bien jurídico específicamente tutelado por la normativa sindical, vale decir la libertad sindical y su efectivo ejercicio, corresponde hacer lugar a la exclusión de la tutela peticionada. De lo contrario la protección del dirigente gremial se convertiría en un verdadero fuero personal, en un bill de indemnidad para cometer o expresar cualquier tipo de agresión o exabruptos o exceso en el ejercicio de la función, por lo que resulta plenamente justificado

privar al Sr. Edgar Favio Maldonado de la tutela sindical que posee en el marco de la Ley de Asociaciones Sindicales (LAS). Insisto, en el particular el Sr. Edgar Favio Maldonado desplegó un indebido accionar, siendo imposible enmarcar el comportamiento del demandado dentro de la actividad sindical para la cual fue designado o la de su puesto de trabajo habitual, en tanto se trata de una conducta de indudable gravedad en el ámbito de la relación de trabajo que riñe con la de un buen trabajador (arts. 62, 63 y c.c. de la LCT). En ese sentido, se ha indicado que la LAS "...protege la actividad sindical en el marco de la relación laboral y no al dirigente como sujeto de un fuero especial." (Excmo. TSJ Cba., autos: "Giacomelli, Cristian Aldo c. Hospital Privado Centro Médico de Córdoba S.A.- Demanda - Rec. de Casación", Sentencia N° 107 del 15/11/94, entre otras). Reitero, la protección de los delegados que le garantiza la L.A.S. no debe entenderse como un medio para instaurar privilegios personales, sino que exige ser más riguroso en el análisis de su comportamiento, como lo entendió la Corte Suprema de Justicia de la Nación al afirmar que "Los derechos que los preceptos legales atribuyen a los dirigentes sindicales no constituyen una salvoconducto contra cualquier arbitrariedad que puedan cometer. Como todos los ciudadanos de la Nación, éstos se hallan sometidos al principio de legalidad que rige como pilar fundamental del sistema republicano adoptado por el constituyente" (CS.1993/02/16, "Riobo, Alberto c. La Prensa S.A", D.T., 1993-A, 435, con nota de Juan C. Poclava Lafuente - IMP, 1993-A, 777-DI. 1993-2, 66.). **d)** No obstante ello, conforme la doctrina judicial de la CSJN en "Calarota...", supra citada, y compartiendo el criterio plasmado por la Sala Sexta de la Cámara Única del Trabajo de Córdoba en autos "EPEC c/ Altamirano, Juan Domingo y otro- procedimiento sumario - exclusión de tutela sindical- Expte. n° 7450804" (Auto N° 561, del 20/05/2020, confirmado por el TSJ por Res. n° 759 del 08/08/2022), es oportuno cotejar la falta cometida con la sanción pretendida por la actora, y verificada la prueba testimonial brindada por los Sres. Mario Franceschini, Héctor Omar Spicoña, Silvio Juan Manuel Alcaraz, y Dario Exequiel Oviedo, luce acreditado que el Sr. Maldonado no es una persona

violenta y que el personal en foma completa el día 10/05/2023 no corrió riesgo alguno por el desafortunado incidente. Por su parte los testigos Sres. Ariel Fernando Vega y Luis Eduardo Toledo, respaldaron lo expresado por el demandado en su memorial respecto al flagelo de la inseguridad que castiga en forma cotidiana a los vecinos del barrio José Ignacio Díaz de esta ciudad de Córdoba y, en particular, al grupo familiar del Sr. Maldonado, encontrándose expuestos y vulnerables frente a ataques constantes de delincuentes que ponen en riesgo su vida y la de sus familiares, principalmente cuando deben acudir a cumplir con sus obligaciones (vgr. traslado de la hija del Sr. Maldonado a la escuela), lo que es un hecho público y notorio. Desde otro ángulo, la prueba pericial contable, como el legajo del actor acompañado por la demandada y los dichos de los compañeros de trabajo del accionado, comprueban que el gremialista posee un buen comportamiento, sin antecedentes de sanciones disciplinarias en 12 años de antigüedad en el establecimiento. Subrayo que el hecho del disparo del arma de fuego no colocó en riesgo la vida de terceros ni bienes de la empresa actora, añadiendo que el demandado asumió inmediatamente la responsabilidad de lo ocurrido. Repárese que el informe pericial psicológico oficial del Sr. Maldonado comunicó que no posee condiciones de peligrosidad o de ser una persona violenta, que sí posee distorsiones cognitivas (errores de pensamiento o proceso de la información), que llevaron a la consumir la conducta de concurrir a su lugar de trabajo con un arma de fuego. Este marco probatorio patentiza circunstancias de persona, tiempo y lugar (Art. 1724 del CCCN), que no pueden soslayarse al momento de habilitar a la patronal a sancionar tras ser otorgado el desafuero solicitado por la patronal, el cual devendría en excesivo si ésta parte decide despedir al trabajador con causa, con respaldo en el Art. 242 de la LCT, que exige que a los jueces "...la valoración prudencial, teniendo en consideración las modalidades y circunstancias de cada caso. Dicho estándar implica que los hechos que pueden justificar la desvinculación con causa se encuentran y analizan en cada caso concreto (Gabet, Emiliano A.

- DT 2013 (julio), 1690)". Por lo tanto, estimo que resulta justo y razonable y proporcional, admitir la demanda de exclusión de tutela sindical pretendida por Resortes Argentina S.A. ciñendo la misma a una suspensión por causas disciplinarias, pues insisto, el despido directo resultaría excesivo y desproporcionado frente al contexto relevado, teniendo en cuenta aspectos objetivos y subjetivos que rodearon la comisión del hecho en cuestión, el cual no trajo

perjuicio alguno a la actora. Aclaro que lo decidido no representa una intromisión del sentenciante en las facultades propias del empleador, sino que, con ello evita que en un juicio posterior se discuta la validez del distracto, valorándose en esta oportunidad tanto los hechos fundantes de la acción como la medida pretendida por el accionante. En igual sentido, la Sala Quinta de la Cámara Única del Trabajo de Córdoba decidió que “...la autorización de desplazamiento de la garantía sindical de la que goza el demandado, tal como fue requerida, deviene improcedente. Ello desde que no se verifica adecuada proporción entre el único incumplimiento que resultó probado y la máxima medida disciplinaria que la empleadora quedaría facultada a aplicar, de prosperar la acción incoada...” (in re “Poly Bel SRL C/ Nieto, José Luis procedimiento sumario - exclusión de tutela sindical. Expte. N° 3293018”, Auto n° 67, del 10/04/2019). Y por otro lado, destaco lo dicho por el magistrado Ricardo Agustín Giletta en la causa “Systel S.A. C/ Almada Álvaro Sebastián - procedimiento sumario – exclusión de tutela sindical (Expte. 3289615)”- Auto n° 304 del 25/10/2017-, quien opinó que “...si el Juez tiene la facultad de suprimir en un todo la tutela, la tiene también para hacerlo de manera restrictiva en la medida que el punto no es objeto de una regulación específica por la norma, se entiende pertinente admitir parcialmente la apelación, y revocar la decisión de Aquo acogiendo la acción de remoción de tutela sindical para la aplicación de una sanción no más gravosa que una suspensión disciplinaria, que deberá ser graduada por la empleadora en términos de razonabilidad y proporcionalidad...”. **V)** Que, en cuanto al planteo de inconstitucionalidad del Art. 52 de la ley n° 23.551 formulado por la actora, es dable señalar que concuerdo in totum con lo dictaminado por la Sra. Fiscal Civil, Comercial y Laboral de Tercera Nominación, en cuanto a que debe ser desestimado desarrollando que “...la ley 23.551 en el art. 52 ha establecido una adecuada protección sindical en salvaguarda de la garantía constitucional del art. 14 bis C.N., mediante este procedimiento, como requisito de validez de la conducta del empleador. El argumento del impugnante en cuando que se le otorga al delegado sindical más de lo que establece el art. 14 bis C.N., deviene inoficioso por falta de fundamentación todo análisis de la restricción de la libertad sindical planteado en la cuestión constitucional, máxime conforme la última posición sustentada por la C.S.J.N. que a continuación se cita...”, citando el fallo ya desarrollado más arriba “Recurso de hecho deducido por la demandada Universidad Nacional de Rosario c/ Calarota, Luis Raúl s/

exclusión de tutela sindical” (Sentencia del 15/2/2018). En igual sentido, añado que los motivos presentados por la actora no resultan ser concretos ni fundados en cuanto al agravio que le acarrearán su vigencia, haciendo una mención genérica y laxa en referencia a su aplicabilidad y validez, soslayando que no resultan ajustadas al particular. Asimismo, afirmo que según jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) como del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), sólo puede recurrirse a la declaración de invalidez de una disposición legal vigente por los jueces cuando una estricta necesidad lo requiera (CSJN, Fallos: 248:398), constituyendo así la “última ratio” del ordenamiento jurídico. **VI)** Que, en consecuencia, corresponde admitir la exclusión de tutela sindical incoada por la parte actora, Resortes Argentina S.A., respecto al pedido de desafuero del trabajador demandado, Sr. Edgar Favio Maldonado, y desestimar la acción en cuanto a la sanción peticionada, disponiéndose que la condena resulte a la habilitación de la empresa para que aplique al Sr. Edgar Favio Maldonado una suspensión por causas disciplinarias, para luego reinstalarlo en forma inmediata a su puesto de trabajo habitual con iguales derechos y deberes que posee como empleado y de su representación, hasta tanto se haga efectiva la medida disciplinaria, sin perjuicio del descuento de haberes propio a la suspensión que disponga la actora. **VII)** Que, atento el resultado de la contienda, dado que la demanda fue admitida en forma parcial, teniendo en cuenta las condiciones personales del actor, su situación socio-económica, que el vínculo laboral deberá continuar luego de concluido el pleito, por lo que resulta prudente que la judicialización del pleito no implique un reagravamiento de la relación que une a las partes, sino por el contrario debe orientarse la decisión a una pacificación de los contendientes, las costas deben imponerse por el orden causado (Art. 28 del CPT). Al ser la acción impetrada sin contenido económico propio, y tratándose de un trámite sumario tendiente al amparo de garantías y derechos de raigambre constitucional, ante situaciones que requieren una consideración y respuesta inmediata, cuya analogía con el amparo surge en forma palmaria, los honorarios de los letrados intervinientes serán regulados conforme lo establecido por el art. 93 de la ley 9459, teniendo en cuenta las reglas de evaluación cualitativa del art. 39, en sus incisos 1, 2, 4, 5, 9 y 10, ib., una vez acreditada sus respectivas condiciones tributarias (art. 27 ib.). Deben regularse los honorarios de los peritos intervinientes, Cr. Nicolás Manuel Acuña y Licenciada en Psicología Cecilia Julieta Martín, en la suma de pesos ciento

dieciséis mil novecientos cuarenta y dos con ochenta centavos (\$116.942,80) -8 jus-, para cada uno de ellos, de acuerdo a las pautas del Art. 39 del C.A., citadas anteriormente. Deberá añadirse a los emolumentos del contador el diez por ciento (10%) en concepto de aportes jubilatorios, que equivale a la suma de pesos once mil seiscientos noventa y cuatro con veintiocho centavos (\$11.694,28), y a favor de la Lic. Cecilia Julieta Martin el quince por ciento (15%) que asciende a la suma de pesos diecisiete mil quinientos cuarenta y uno con cuarenta y dos centavos (\$17.541,42) en concepto de aportes previsionales (ley 8577 y sus modif.); a cargo del demandado por haber sido quien generó la producción de las pruebas descriptas (Art. 28 CPT). **VIII)** Que, he valorado y analizado la totalidad de las constancias obrantes en la causa y la prueba diligenciada, habiendo mencionado solamente aquéllas que resultan relevantes a los fines del decisorio (art. 327 CPCC, supletorio por el Art. 114 CPT). Por lo expuesto, el Tribunal **RESUELVE: 1)** Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por la actora, la empresa Resortes Argentina S.A. y, en consecuencia excluir de la tutela sindical al Sr. Edgar Favio Maldonado, a fin que le sea aplicada una suspensión por razones disciplinarias. **2)** Costas por el orden causado (Art. 28 CPT). **3)** Diferir la regulación de honorarios de los letrados participantes hasta tanto exista base económica para ello, la cual será llevado a cabo conforme las pautas dadas en el Considerando respectivo. Regular los honorarios de los peritos intervinientes, Cr. Nicolás Manuel acuña y Lic. en Psicología Cecilia Julieta Martin, en la suma de pesos ciento dieciséis mil novecientos cuarenta y dos con ochenta centavos (\$116.942,80) -8 jus-, para cada uno de ellos; más el diez por ciento (10%) en concepto de aportes jubilatorios para el perito contador, que equivale a la suma de pesos once mil seiscientos noventa y cuatro con veintiocho centavos (\$11.694,28), y más el quince por ciento (15%) en concepto de aportes jubilatorios para la Lic. Cecilia Julieta Martin, que asciende a pesos diecisiete mil quinientos cuarenta y uno con cuarenta y dos centavos (\$17.541,42); todo ello a cargo del demandado. **4)** Emplazar a las partes para que el término de cinco días acrediten el pago de los aportes de ley de cada uno de los letrados intervinientes (art. 17 inc. a, Ley 6468 y sus modif.), y a la actora Resortes Argentina S.A. para que dentro del término de quince días reponga la Tasa de Justicia que asciende a la suma de pesos diez mil novecientos sesenta y tres con treinta y nueve centavos (\$10.963,39) (Ley Prov. n° 10.929 y c.c.); y a los letrados de ambas partes para que cumplimenten el aporte al Colegio de Abogados

(art. 35, ley 5805), todo, bajo apercibimiento de ley. Hágase saber a las partes que en caso de no cumplimentar dicha tasa y aportes se girarán los antecedentes a la Dirección de Administración del Poder Judicial y a la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba, respectivamente, a los fines correspondientes. Emplazar a la parte demandada para que en el término de diez días cumplimente con el pago de los aportes a la Caja de Previsión Social para Profesionales de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba correspondientes al perito contador oficial, que ascienden a la suma de pesos once mil seiscientos noventa y cuatro con veintiocho centavos (\$11.694,28) bajo apercibimiento de ley (art. 7 de la ley 8349). Notifíquese a la Caja de Previsión Social para profesionales en ciencias Económicas al domicilio sito en Hipólito Irigoyen N° 490, haciéndole saber a esa entidad que vencido dicho plazo sin haberse acreditado el pago, quedaran a su disposición las presentes actuaciones por el término de veinte días a los fines que hubiere lugar. 5) Protocolícese y hágase saber.

Texto Firmado digitalmente por:

MORENO DOUGLAS PRICE Santiago

Hernan

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2024.02.15

JUNCOS BELIÑI Ana Marina Del

Milagro

PROSECRETARIO/A LETRADO

Fecha: 2024.02.15